

Dossier de Defensa Técnica y Laboral

Preparado para: Asesoría Jurídica / Abogado Laboralista **Fecha:** 16 de Julio de 2026 **Asunto:** Impugnación de despido disciplinario, vulneración de derechos fundamentales y acoso laboral.

1. Resumen Ejecutivo

El presente dossier expone los fundamentos técnicos y legales para la impugnación del despido notificado el 26 de junio de 2026. La tesis de defensa se basa en que el despido es una **represalia empresarial** y el resultado de un patrón de **acoso laboral sistemático**, derivado de varios factores:

- La realización por parte de la trabajadora de una **auditoría ética de derechos digitales** (Proyecto WorkDRAG) que reveló sistemas de vigilancia invasivos e ilegales.
- Una situación de **indefensión administrativa** en un proceso de Incapacidad Temporal (IT) que el INSS reconoció como abierto hasta marzo de 2026.
- Un **conflicto económico previo** relacionado con la gestión de seguros por parte de la empresa.
- Un patrón de **degradación profesional, manipulación de registros laborales y evaluaciones contradictorias** que culmina en un despido disfrazado de **ERTE fraudulento**.

La empresa, al ser confrontada con los hallazgos de la auditoría, la reclamación económica y la evidencia de su propia gestión deficiente, procedió a la **destrucción de pruebas** (rollback de logs, borrado de Jira) y a la fabricación de una causa de despido disciplinario (acusación de "hackeo" y "ausencia injustificada"), culminando en un despido improcedente y potencialmente nulo.

2. Fundamentos Técnicos (Proyecto WorkDRAG y Evidencias Digitales)

La trabajadora, en el ejercicio de sus funciones y derechos (Art. 20 bis ET y Art. 87 LOPDGDD), desarrolló una herramienta de auditoría local denominada **WorkDRAG**. Los hallazgos técnicos documentados en junio de 2026, junto con las capturas de pantalla rescatadas, demuestran una infraestructura de vigilancia altamente intrusiva y una manipulación posterior por parte de la empresa:

A. Sistemas de Intercepción y Vigilancia Detectados:

- **Inspección SSL/TLS (Zscaler/Qualys):** Capacidad técnica para descifrar y leer comunicaciones privadas cifradas (HTTPS) [1].
- **Gestión MDM Agresiva:** Control total del dispositivo, incluyendo capacidad de borrado remoto y restricción de aplicaciones [1].
- **Telemetría Completa:** Envío masivo de datos de actividad a servidores externos sin información previa a la trabajadora [1].
- **Redirección de Carpetas:** Sincronización forzada de documentos locales a la nube corporativa (OneDrive), comprometiendo la separación entre vida profesional y privada [1].
- **Control de Ubicación Remoto:** La opción “Permitir la invalidación de la ubicación” activada, permitiendo el rastreo del dispositivo desde una conexión remota [2].
- **Agentes de Monitorización con Altos Privilegios:** Procesos como `AgentExecutor` y `Agentid-service` operando con privilegios que impiden su detención por parte del usuario, indicando un control invasivo [3].
- **Bloqueo de Herramientas de IA:** Acceso denegado a ChatGPT por parte del administrador de TI, demostrando un control estricto sobre las herramientas que la trabajadora podría usar para su defensa o análisis [4].

B. Defensa contra la acusación de “Hackeo” y Destrucción de Pruebas:

- **Naturaleza de WorkDRAG:** Es una herramienta de **solo lectura** diseñada para auditoría ética de derechos digitales. No escala privilegios, no intercepta tráfico ajeno y no exfiltra datos. Su función es puramente informativa para el trabajador sobre el estado de su propio dispositivo [5].
- **Acusación Infundada del CSIRT:** El equipo CSIRT (Karthik Patil) acusó a la trabajadora el 15/06/2026 de ejecutar comandos “maliciosos” detectados por CrowdStrike. Sin embargo, los comandos citados (`tasklist` , `Get-Process` , `Get-Service` , `certutil.exe`) son herramientas de diagnóstico y administración de Windows, no de hacking. La detección por IA de CrowdStrike con “confianza media” no implica actividad maliciosa [6].
- **Destrucción de Evidencias (Rollback):** Tras la comunicación de la trabajadora al CSIRT y a su jefe explicando la naturaleza de su auditoría y sus sospechas, se ejecutó un “rollback” en el equipo. La instrucción del CSIRT de “borrar todos los archivos”, “limpiar el DNS” y “borrar la carpeta %temp%” puede interpretarse como un intento de la empresa de **destruir pruebas** de la actividad de la trabajadora y de la propia configuración de vigilancia de la empresa [6].

- **Cuentas Desconocidas:** Presencia de “Cuentas desconocidas” con SID largos y permisos de “Control Total” y “Especial” en el sistema, lo que podría ser un remanente de una gestión remota intrusiva o una vulnerabilidad [7].
 - **Estado del Antivirus:** El estado del antivirus (Windows Defender) sugiere que el control sobre la seguridad del sistema no reside en la trabajadora, o que el sistema está en un estado donde la seguridad básica requiere intervención administrativa, lo cual es inusual para un usuario normal y podría ser consecuencia de un rollback o una configuración forzada que deja el sistema en un estado inconsistente o bajo control externo [10].
-

3. Cronología de Indefensión Administrativa (IT)

La empresa alega “ausencia injustificada”, pero la realidad documentada muestra un caos administrativo ajeno a la voluntad de la trabajadora:

- **Noviembre 2025:** Alta médica controvertida. La trabajadora impugna creyendo (por error inducido por herramientas de IA y falta de claridad administrativa) que el proceso se paralizaba.
 - **Marzo 2026:** El INSS emite una **notificación oficial** (Documento C-240) donde reconoce expresamente: *“En relación con el proceso de incapacidad temporal en el que usted se encuentra...”*. Este documento prueba que el INSS consideraba el proceso de IT como abierto y pendiente de inspección [8].
 - **Conclusión:** Si el INSS reconoce en marzo que el proceso de IT sigue abierto y que habrá una inspección médica, la empresa no puede alegar abandono del puesto de trabajo antes de dicha resolución.
-

4. Conflicto Económico Previo (Gestión de Seguros)

- **Reclamación por Seguros:** Existía un conflicto económico y administrativo previo con la empresa, documentado en comunicaciones con NTT DATA, donde la trabajadora reclamaba por la gestión de un seguro doble. La empresa desestimó la reclamación a pesar de la evidencia presentada por la trabajadora [9].
 - **Significado:** Este conflicto añade un posible motivo de represalia al despido, sugiriendo que la empresa actuó en respuesta a las reclamaciones de la trabajadora.
-

5. Patrón de Acoso Laboral y Manipulación de Registros

La situación de la trabajadora se enmarca en un patrón de acoso laboral (mobbing) evidenciado por:

- **Degradación Profesional:** Tras un conflicto en un proyecto de Banca donde se le culpó injustamente, se le retiró del proyecto y se le dijo al cliente que carecía de conocimientos técnicos, a pesar de su alta cualificación en IA.
 - **Destrucción de Evidencias de Desempeño:** El borrado de los registros laborales del Jira donde se documentaba su trabajo es una **destrucción deliberada de pruebas** de su desempeño y de la falsedad de las acusaciones de falta de conocimientos o “impredecibilidad”.
 - **Reubicación Punitiva:** Se le propuso para un CoE (Center of Excellence) que resultó ser un entorno caótico. A pesar de aprender 4 lenguajes, realizar 3 cursos, completar 7 tareas técnicas de IA de dificultad incremental y producir 2 documentos técnicos de alta calidad, se le acusó de ser “impredecible” y se le comparó con un riesgo en una “trinchera”.
 - **Asignación Incoherente:** A pesar de ser AI Evangelist y tener la máxima formación en IA (incluyendo la certificación AI-900 pagada por la empresa), se le reubicó en el proyecto Sareb donde el uso de IA estaba prohibido, lo que generó una “vigilancia extrema” y un “agotamiento” que la llevó a la baja en Julio de 2025.
 - **Discriminación Salarial y Evaluaciones Fraudulentas:** En Enero de 2026, se le mantuvo en el mismo rol con un salario de 1450€ (0 subida de sueldo). Al pedir explicaciones, se le remitió a una evaluación que era un “copypaste” del año anterior, a pesar de sus numerosas certificaciones y experiencia. La evasión de sus superiores al ser confrontados con estas inconsistencias refuerza la intención de acoso.
-

6. Fraude en el Despido (ERTE)

- **Descubrimiento del ERTE:** La trabajadora ha verificado en el SEPE que su despido figura como un ERTE.
 - **Irregularidad Gravísima:** Un ERTE es una suspensión o reducción de contrato por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción), no un despido disciplinario. La utilización de un ERTE para encubrir un despido disciplinario o una situación de acoso laboral es una **irregularidad legal muy grave** que podría implicar un fraude a la Seguridad Social y a los derechos de la trabajadora.
-

7. Puntos Clave para la Demanda

El abogado debería centrar el interrogatorio y la prueba en:

1. **Exhibición de Logs de Seguridad:** Solicitar los logs de Zscaler, Qualys y CrowdStrike de los días previos al despido, especialmente los relacionados con la actividad de la trabajadora y el “rollback”. Si están borrados, denunciar la **obstrucción a la justicia**.
2. **Protocolo de Vigilancia:** Exigir a la empresa que aporte el documento de información previa sobre la inspección SSL, el tratamiento de datos de telemetría y el uso de agentes de monitorización (Art. 87 LOPDGDD).
3. **Inconsistencia del Despido:** ¿Por qué se despide por “hackeo” (basado en comandos legítimos) justo cuando la trabajadora está en un conflicto de IT reconocido por el INSS, ha presentado una reclamación económica y ha sido sometida a un patrón de acoso laboral?
4. **Vulneración de Derechos:** El despido debe ser declarado **NULO** por vulneración del derecho a la intimidad, la protección de datos, la dignidad en el trabajo y la garantía de indemnidad (represalia por auditar sus derechos y reclamar por una gestión deficiente).
5. **Pericial Informática:** Solicitar un análisis forense del equipo corporativo y el dispositivo móvil para demostrar la manipulación de registros por parte de los sistemas de IT de la empresa y la destrucción de pruebas (logs, Jira).
6. **Fraude del ERTE:** Investigar la naturaleza del ERTE y su relación con el despido. Solicitar toda la documentación relativa al ERTE y a la situación laboral de la trabajadora.

8. Anexos Disponibles

- **Informe Forense WorkDRAG (Junio 2026):** Detalle técnico de los riesgos detectados.
- **Notificación INSS (Marzo 2026):** Prueba de que el proceso médico no estaba cerrado.
- **Capturas de Pantalla:** Evidencias de la comunicación del CSIRT, la gestión de seguros, cuentas desconocidas y control de herramientas de IA.
- **Timeline Conductual:** Registro de la sobreexigencia y el cambio de tareas punitivo previo a la baja.

Referencias

[1] Hallazgos del proyecto WorkDRAG, `WorkDRAG/exports/2026-06-06/09h.32m/audit.json`. [2] Captura de pantalla `Shell - Comandos por red.png`. [3] Captura de pantalla `Permisos - Agents.png`. [4] Captura de pantalla `Permmisos -`

chatGPT.png . [5] WorkDRAG/README.md . [6] Captura de pantalla IT . Crowd
&powershell.png . [7] Captura de pantalla Users - Desconocidos.jpg . [8] Documento
C-240_Castellano_1_Accesibilidad2.pdf . [9] Captura de pantalla IT -
Seguros.png . [10] Captura de pantalla sinAntivirus.png .